

राष्ट्रिय_चिकित्सा_शिक्षा_ऐन_२०७५

English title: National Medical Education Act, 2019

राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण र प्रकाशन मिति । २०७५ । ११ । १० । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. २५ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा राज्यको लगानी अभिवृद्धि गर्दै चिकित्सा शिक्षालाई नेपालको राष्ट्रिय आवश्यकता अनुरूप विकास गरी चिकित्सा शिक्षाको नियमनलाई एकीकृत तथा चुस्त बनाउन, चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शिक्षण संस्थाको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धी कार्यलाई व्यवस्थित गर्न तथा चिकित्सा शिक्षामा गुणस्तर, पेशाधर्मिता, संस्थागत जवाफदेही, भौगोलिक सन्तुलन र सामाजिक न्याय कायम गरी वपिन्न लगायत सबै वदियार्थीहरूको समान पहुँच सुनिश्चित गर्नका लागि चिकित्सा शिक्षा सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न समयमा गठित आयोग, समिति तथा कार्यदलको प्रतिवेदनको मर्म र भावना समेतलाई दृष्टिगत गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षेपित नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "आयोग" भन्नाले दफा ३ बमोजिमको चिकित्सा शिक्षा आयोग सम्झनु पर्छ । (ख) "अध्यक्ष" भन्नाले आयोगको अध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (ग) "आङ्गिक शिक्षण संस्था" भन्नाले विश्वविद्यालयको आफ्नै स्वामित्व र लगानीमा सञ्चालनति चिकित्सा शिक्षा अध्यापन गराउने आङ्गिक क्याम्पस, मेडिकल कलेज वा शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ । (घ) "उच्च शिक्षा" भन्नाले स्नातक तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहमा दिइने चिकित्सा शिक्षा सम्झनु पर्छ । (ङ) "उपाध्यक्ष" भन्नाले आयोगको उपाध्यक्ष सम्झनु पर्छ । (च) "चिकित्सा शिक्षा" भन्नाले स्वास्थ्य पेशा सम्बन्धी सबै विधि र तहका शिक्षा (हेल्थ प्रोफेसनल एजुकेशन) सम्झनु पर्छ । (छ) "चिकित्सा शिक्षा वजिज" भन्नाले स्वास्थ्य सेवाको कुनै विधामा सेवा, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने विशेषज्ञ सम्झनु पर्छ र सो शब्दले चिकित्सा शिक्षा विधि वजिजलाई समेत जनाउँछ । (ज) "तोकिएको" वा "तोकिए बमोजिम" भन्नाले यस ऐन अन्तर्गत बनेका नियममा तोकिएको वा तोकिए बमोजिम सम्झनु पर्छ । (झ) "नर्देशक" भन्नाले दफा २९ बमोजिमको नर्देशक सम्झनु पर्छ । (ञ) "नर्देशनालय" वा "बोर्ड" भन्नाले दफा २८ बमोजिमको नर्देशनालय वा बोर्ड सम्झनु पर्छ । (ट) "परिषद्" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापना भएको प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् सम्झनु पर्छ । (ठ) "प्रशिक्षक" भन्नाले शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र तहमा अध्यापन गर्न नियुक्त व्यक्तिसम्मझनु पर्छ । (ड) "प्रतिष्ठान" भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित प्रतिष्ठान सम्झनु पर्छ । (ढ) "योग्यताक्रम" भन्नाले आयोगले तोके अनुसारको परीक्षाको नतिजा तथा अन्य तोकिएका आधारहरूबाट तय भएको योग्यताको क्रम सम्झनु पर्छ । (ण) "विश्वविद्यालय" भन्नाले चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्न, गराउन प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित विश्वविद्यालय सम्झनु पर्छ ।

(त) "शिक्षक (फ्याकल्टी)" भन्नाले उच्च शिक्षाको अध्यापनका लागि सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर गरी चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने शिक्षण संस्थामा अध्यापन, सेवा तथा अनुसन्धान गर्ने, गराउने प्राध्यापक, सहप्राध्यापक र उपप्राध्यापक सम्झनु पर्छ । (थ) "शिक्षण शुल्क" भन्नाले शिक्षण संस्थाले चिकित्सा शिक्षाको अध्ययन अवधिभरिमा लनि भर्ना, शिक्षण, ल्याब, पुस्तकालय, सामुदायिक तालीम वा परीक्षा शुल्क सम्झनु पर्छ र सो शब्दले आयोगको स्वीकृतमा शिक्षण संस्थाले लनि अन्य शुल्कलाई समेत जनाउँछ । (द) "शिक्षण संस्था" भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित चिकित्सा शिक्षा प्रदान गर्ने मेडिकल कलेज वा शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ र सो शब्दले शिक्षण संस्था सञ्चालन गर्न दिएको विस्तारित कार्यक्रमको अनुमतिलाई समेत जनाउँछ । (ध) "समिति" भन्नाले दफा ८ बमोजिमको कार्यकारी समिति सम्झनु पर्छ । (न) "सम्बन्धन" भन्नाले कुनै शिक्षण संस्थाले आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुसरण गर्ने पाठ्यक्रम, भर्ना, सङ्कायको संरचना, परीक्षा विधि तथा उपाधि प्रदान गर्न विश्वविद्यालयद्वारा वा प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्द्वारा प्रदान गरिएको औपचारिक प्राज्ञिक सम्बन्ध सम्झनु पर्छ । (प) "सार्वजनिक शिक्षण संस्था" भन्नाले सरकारी, सामुदायिक वा सार्वजनिक सम्पत्तिको प्रयोग गरी स्थापना भएका सरकारी, सार्वजनिक गुठी वा अन्य शिक्षण संस्था सम्झनु पर्छ । परिच्छेद-२ । आयोगको स्थापना । ३. आयोगको स्थापना: (१) शिक्षण संस्थाको नियमन गर्न तथा चिकित्सा शिक्षालाई गुणस्तरीय बनाउनको लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगको स्थापना गरिएको छ । (२) आयोगको प्रधान कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहनेछ र आयोगले आवश्यकता अनुसार प्रदेशस्तरमा समेत शाखा कार्यालय खोल्न सक्नेछ । ४. आयोग स्वशासित संस्था हुने: (१) आयोग अवच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित संस्था हुनेछ । (२) आयोगको सबै काम कारवाहीको नमित्त आफ्नो एउटा छुट्टै छाप हुनेछ । (३) आयोगले व्यक्तिसिरह चल अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपयोग गर्न, बेचबखिन गर्न वा अन्य कसिमिले व्यवस्था गर्न सक्नेछ । (४) आयोगले व्यक्तिसिरह आफ्नो नामबाट नालसि उजुर गर्न र आयोग उपर पनि सोही नामबाट नालसि उजुर लाग्न सक्नेछ । (५) आयोगले व्यक्तिसिरह करार गर्न, करार बमोजिमको अधिकार प्रयोग गर्न तथा दायित्व नरिवाह गर्न

सक्नेछ । परचिछेद-३ । आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ५. आयोगको गठन: (१) आयोगको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) प्रधानमन्त्री -अध्यक्ष । (ख) शिक्षा सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री -सह-अध्यक्ष । (ग) स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्री -सह-अध्यक्ष । (घ) चिकित्सा क्षेत्रमा वशिष्ट योगदान पुर्याएका चिकित्सकहरूमध्येबाट नेपाल सरकारले नयुक्त गरेको एक जना -उपाध्यक्ष । (ङ) सदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग (शिक्षा तथा स्वास्थ्य हेर्ने) -सदस्य ।

(च) चिकित्सा शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन भएका विश्वविद्यालय र प्रतष्ठानका उपकुलपतहरूमध्येबाट तीन जना -सदस्य । (छ) शिक्षा सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको सचिव -सदस्य । (ज) स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको सचिव -सदस्य । (झ) अध्यक्ष, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग -सदस्य । (ञ) उपाध्यक्ष, प्रावधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् -सदस्य । (ट) अध्यक्ष, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद् -सदस्य । (ठ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद् -सदस्य । (ड) अध्यक्ष, नेपाल नर्सिङ परिषद् -सदस्य । (ढ) अध्यक्ष, नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् -सदस्य । (ण) अध्यक्ष, नेपाल फार्मसी काउन्सिल -सदस्य । (त) स्वास्थ्य सम्बन्धी राष्ट्रिय तहका मेडिकल तथा नर्सिङ लगायतका आधिकारिक पेशागत सङ्गठनका अध्यक्षहरू मध्येबाट कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना -सदस्य । (थ) मेडिकल र डेन्टल बाहेकका नजि शिक्षण संस्था सञ्चालकहरूको राष्ट्रिय स्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष -सदस्य । (द) नागरिक समाजका लब्ध प्रतष्ठिति कम्तीमा एक महिला सहित दुई जना -सदस्य । (ध) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल -सदस्य । (न) चिकित्सा शिक्षा वजिह्रमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तको आधारमा कम्तीमा दुई जना महिला सहित तीन जना -सदस्य । (प) अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल एसोसियसन -सदस्य । (फ) नजि मेडिकल र डेन्टल कलेज सञ्चालकहरूको राष्ट्रियस्तरको आधिकारिक सङ्गठनका अध्यक्ष -सदस्य । (ब) आयोगको वरिष्ठ कर्मचारी -सदस्य-सचिव । (२) उपदफा (१) को खण्ड (च), (त), (थ), (द) र (न) बमोजमिका सदस्यहरूको मनोनयन अध्यक्षले गर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि मनोनति सदस्यको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र नजिहरू अर्को एक कार्यकालका लागि पुनः मनोनयन हुन सक्नेछन् । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मनोनति कुनै सदस्यले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेको वा जमिमेवारी पूरा नगरेको भनी आयोगले नरिणय गरेमा अध्यक्षले जुनसुकै बखत नजिलाई सदस्यको पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । ६. आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त आयोगको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) चिकित्सा शिक्षाको क्षेत्रमा अवलम्बन गर्नु पर्ने राष्ट्रिय नीतितय गर्ने, । (ख) सङ्घ तथा प्रदेश तहका चिकित्सा शिक्षाको सबै तह तथा विधाको मापदण्ड र स्तर सम्बन्धी नीतितथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (ग) एकीकृत प्रवेश परीक्षा (कमन इन्ट्रान्स) सञ्चालनका लागि नीतितथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (घ) प्रत्यायन सम्बन्धी नीति, आधार तथा मापदण्ड निर्धारण गर्ने, । (ङ) प्राज्ञिक उन्नयन तथा अनुसन्धान सम्बन्धी नीति निर्धारण गर्ने, । (च) चिकित्सा शिक्षाको वषियमा विश्वविद्यालय, प्रतष्ठान र परिषदलाई आवश्यकता अनुसार निर्देशन दिने, । (छ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियलटिजका लागि प्रत्यायनका आधार स्वीकृत गर्ने, ।

(ज) आशय पत्र, सम्बन्धन र सम्बन्धन खारेज सम्बन्धी नीति र मापदण्ड तय गर्ने, । (झ) नेसनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेसियलटिजले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण हुने चिकित्सकलाई उपाधि प्रदान गर्ने, । (ञ) आयोगको वार्षिक बजेट तथा आयोगको लागि आवश्यक कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गर्ने, । (ट) शिक्षण संस्था स्थापनाका लागि निक्साङ्कन स्वीकृत गर्ने, । (ठ) तोकिए बमोजमिका अन्य कार्यहरू गर्ने । ७. आयोगको बैठक र नरिणय: (१) आयोगको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । तर दुई बैठक बीचको अन्तर छ महिनाभन्दा बढी हुने छैन । (२) आयोगको बैठक अध्यक्षले तोकिएको मिति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) आयोगको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने वषियको कार्यसूची सहितको सूचना आयोगको सदस्य-सचिवले आयोगका सदस्यलाई दनिन्छ । तर आयोगको अध्यक्षले चाहेमा जुनसुकै बखत बैठक बोलाउन सक्निन्छ । (४) आयोगमा तत्काल कायम रहेका कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतशित भन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा आयोगको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको माननिन्छ । (५) आयोगको बैठकको अध्यक्षता आयोगको अध्यक्षले गर्नेछ । (६) आयोगको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दनिन्छ । (७) आयोगको बैठकमा आयोगले कुनै व्यक्ति, पदाधिकारी वा वशिषज्जलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ । (८) आयोगको बैठकमा छलफल वा नरिणयको लागि पेश भएको कुनै वषियमा कुनै सदस्यको व्यक्तित्व हति, चासो, सरोकार वा स्वार्थ रहेको भएमा त्यस्तो सदस्यले सो वषियमा हुने छलफल वा नरिणयको प्रक्रियामा भाग लनि पाउने छैन । (९) आयोगको बैठकको नरिणय उपाध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (१०) आयोगको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यवधि आयोग आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । परचिछेद-४ । समितिको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार । ८. कार्यकारी समिति: (१) आयोगको कार्यकारी निकायको रूपमा काम गर्न एक कार्यकारी समिति रहनेछ । (२) समितिको गठन देहाय बमोजमि हुनेछ :- । (क) उपाध्यक्ष - अध्यक्ष । (ख) निर्देशकहरू - सदस्य । (ग) आयोगका सदस्यहरूमध्येबाट अध्यक्षले मनोनीत गरेका कम्तीमा एक जना महिला सहित दुई जना - सदस्य । (३) आयोगको सदस्य-सचिवले समितिको सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । (४) समितिमा मनोनीत सदस्यको पदावधि आयोगको सदस्य रहेसम्म कायम रहनेछ । (५)

समितिमा मनोनीत सदस्यले आफ्नो जम्मेवारी पूरा नगरेमा वा पद अनुसारको आचरण नगरेमा आयोगको अध्यक्षले समितिको अध्यक्षको सफारसिमा नजिलाई जुनसुकै बखत हटाई अर्को व्यक्तिलाई मनोनीत गर्न सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चित गरिने छैन । ९. समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार: समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) नरिदेशनालय र बोर्डबीच समन्वय गर्ने, । (ख) नरिदेशनालय र बोर्डको कार्यको समीक्षा, अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने तथा आवश्यकता अनुसार नरिदेशनालय तथा बोर्डलाई नरिदेशन दनि, ।

(ग) नरिदेशनालय तथा बोर्डबाट पेश हुने कार्ययोजना, प्रस्ताव, नरिदेशिका वा मापदण्डमा आवश्यक परिमार्जन गरी स्वीकृतको लागि आयोगमा पेश गर्ने, । (घ) सम्बन्धित नरिदेशनालयको सफारसिका आधारमा यस ऐन बमोजमि आशय पत्रका लागि आयोग समक्ष सफारसि गर्ने, । (ङ) आयोगबाट स्वीकृत भएका नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धित नरिदेशनालय तथा बोर्डद्वारा कार्यान्वयन गराउने, । (च) यस ऐन बमोजमि शक्तिषण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउने, । (छ) चकित्सा शक्तिषाको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय नकियासँग सहकार्य र समन्वय गर्ने, । (ज) शक्तिषण संस्था स्थापनाका लागि निक्साङ्कन तयार गर्ने, । (झ) शक्तिषण संस्थाको विद्यार्थी सटि सङ्ख्या, शक्तिषण शुल्क र सम्बन्धन सम्बन्धी विषयमा आयोग समक्ष सफारसि गर्ने, । (ञ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । १०. समितिको बैठक र नरिणय: (१) समितिको बैठक आवश्यकता अनुसार बस्नेछ । (२) समितिको बैठक समितिको अध्यक्षले तोकिएको मति, समय र स्थानमा बस्नेछ । (३) समितिको बैठक बस्नुभन्दा कम्तीमा चौबीस घण्टा अगावै बैठकमा छलफल हुने विषयको कार्यसूची सहितको सूचना समितिको सदस्य-सचिवले सबै सदस्यहरूलाई पठाउनेछ । (४) समितिको कुल सदस्य सङ्ख्याको पचास प्रतिशतभन्दा बढी सदस्यहरू उपस्थिति भएमा समितिको बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या पुगेको मानिनेछ । (५) समितिको बैठकको अध्यक्षता समितिको अध्यक्षले र नजिको अनुपस्थितिमा समितिका सदस्यहरूले आफूमध्येबाट छानेको सदस्यले गर्नेछ । (६) समितिको बैठकमा बहुमतको राय मान्य हुनेछ र मत बराबर भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्तिले नरिणायक मत दनिनेछ । (७) समितिको बैठकको नरिणय समितिको अध्यक्षले प्रमाणित गरी राख्नेछ । (८) समितिको बैठकमा समितिको कामसँग सम्बन्धित कुनै विशेषज्ञ वा पदाधिकारीलाई पर्यवेक्षकको रूपमा भाग लनि आमन्त्रण गर्न सकिनेछ । (९) समितिको बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधिसमिति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-५ । आशयपत्र, सम्बन्धन तथा प्रत्यायन । ११. आशयपत्र लनु पर्ने: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शक्तिषण संस्था स्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था स्थापनाको लागि आयोगबाट आशयपत्र लनु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको आशयपत्र प्राप्तिका लागि देहायका विवरण तथा कागजात संलग्न गरी आयोगमा नविदन दनु पर्नेछ:- । (क) शक्तिषण संस्था स्थापनाका लागि निक्साङ्कन सम्बन्धी विवरण, । (ख) शक्तिषण संस्था स्थापनाका सम्बन्धमा आर्थिक तथा प्राविधिक प्रस्ताव, । (ग) सम्बन्धन लनि चाहेको विश्वविद्यालयको सहमतपत्र, । (घ) अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयको स्वीकृतपत्र, । (ङ) आयोगले तोकै बमोजमिका अन्य विवरण तथा कागजात ।

(३) उपदफा (२) बमोजमि प्राप्त नविदन सहितको कागजात जाँचबुझ गर्दा शक्तिषण संस्था स्थापना गर्न यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजमि नरिधारित मापदण्ड र शर्त पूरा भएको देखिएमा आयोगले अवधि र शर्त तोकै नविदकलाई आशयपत्र प्रदान गर्नेछ । (४) दफा १२ को उपदफा (१) को खण्ड (क) बमोजमि अस्पताल सञ्चालन नगरेका शक्तिषण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ हुनु अगावै आशयपत्र पाइसकेको भए तापनि तोकिएको अवधिभित्र सो खण्ड बमोजमिको शर्त पूरा नगरेमा त्यस्ता शक्तिषण संस्थाको आशयपत्र नवीकरण गरिने छैन । (५) आशयपत्रको नवीकरण सम्बन्धी अन्य व्यवस्था र नवीकरण गर्दा लाग्ने दस्तुर तोकिए बमोजमि हुनेछ । १२. आशयपत्र प्रदान नगरिने: (१) दफा ११ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा शक्तिषण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन:- । (क) विद्यार्थीको पढाई र अभ्यासको लागि भेडकिल तर्फ कम्तीमा तीनसय तथा डेन्टल र नर्सडि तर्फ एकसय शैयाको अस्पताल सञ्चालन नभएसम्म सम्बन्धित विषयको कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न । (ख) आयोगले तोकिएको अन्य मापदण्ड पूरा नगरेमा । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भएको मतिले दश वर्षसम्म काठमाडौँ उपत्यका भित्र भेडकिल, डेन्टल र नर्सडि विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शक्तिषण संस्था स्थापना र सञ्चालन गर्न आशयपत्र प्रदान गरिने छैन । (३) यो ऐन प्रारम्भ हुँदा बखत आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शक्तिषण संस्थाका हकमा देहाय बमोजमि गर्न सकिनेछ:- । (क) सम्बन्धित शक्तिषण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्ने, वा । (ख) आयोगले प्राथमिकता तोकिएको क्षेत्रमा सम्बन्धित शक्तिषण संस्थाले स्थानान्तरण गर्न चाहेमा नेपाल सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउने । १३. सम्बन्धन सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय र परिषदले आफ्नो आङ्गिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शक्तिषण संस्थालाई सम्बन्धन दनि सक्ने छैन । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपालमा सञ्चालन नभएका नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राज्ञिक तथा भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापकीय क्षमता भएका शक्तिषण संस्थालाई सो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आयोगको सफारसिमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दनि सक्नेछ । (३) विश्वविद्यालयले एक जिल्लामा एकभन्दा बढी भेडकिल वा डेन्टल विषयका शक्तिषण संस्थालाई सम्बन्धन दनि सक्ने छैन । (४)

उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि जिनसङ्ख्या, उपलब्ध शक्तिषण संस्था, भौगोलिक विशिष्टता, स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच तथा सामाजिक न्याय समेतलाई दृष्टिगत गरी आयोगले उपयुक्त ठहर्‍याएको जलिलामा एकभन्दा बढी मेडिकल वा डेन्टल वषियका शक्तिषण संस्थालाई सम्बन्धन दनि बाधा पर्ने छैन ।

(५) उपदफा (२) र (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालयले देहायको अवस्थामा शक्तिषण संस्थालाई सम्बन्धन दनि सक्ने छैन:- । (क) प्रचलित कानून बमोजमि लिएको आशयपत्रमा उल्लिखित शर्तहरू पूरा नगरेको, । (ख) अस्पताल सञ्चालन सम्बन्धमा प्रचलित कानून बमोजमि स्वीकृति लई तीन वर्षसम्म आफ्नै अस्पताल पूर्ण रूपमा सञ्चालन नगरेको, । (ग) आयोगले तोकेको मापदण्ड पूरा नगरेको, । (घ) प्रचलित कानून बमोजमि पूरा गर्नु पर्ने अन्य शर्त वा मापदण्ड पूरा नगरेको । (६) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शक्तिषण संस्थालाई सम्बन्धन दनि सक्ने छैन । तर यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दई सकेका र मनसायपत्र लई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शक्तिषण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागू हुने छैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका अन्य शक्तिषण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजमि हुनेछ । आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनैपनि कुराले बाधा पुग्ने छैन । १४. सम्बन्धनको खारेजी: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि आयोगले देहायको अवस्थामा शक्तिषण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखी पठाउन सक्नेछ:- । (क) दफा १८ बमोजमि निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिएमा, । (ख) आयोगले निर्धारण गरे बमोजमिको सटि सङ्ख्या सम्बन्धी मापदण्डको उल्लङ्घन भएमा, । (ग) आयोगले दिएको निर्देशन बारम्बार उल्लङ्घन गरेमा, । (घ) यस ऐन बमोजमि निर्धारित मापदण्ड पूरा गरेको नदेखिएका । (२) उपदफा (१) बमोजमि कुनै शक्तिषण संस्थाको सम्बन्धन खारेज गर्नु अघि सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो संस्थालाई आफ्नो सफाइ पेश गर्ने मनासबि मौका दनिन्छ । (३) उपदफा (२) बमोजमि दिएको अवधिभित्र कुनै शक्तिषण संस्थाले सफाइ पेश नगरेमा वा पेश गरेको सफाइ सन्तोषजनक नभएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यस्तो शक्तिषण संस्थाको वा सो संस्थाको कुनै एक वा सोभन्दा बढी शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि कुनै शक्तिषण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज भएमा सम्बन्धित विश्वविद्यालयले त्यसको जानकारी यथाशीघ्र आयोगलाई दनि पर्नेछ । (५) उपदफा (३) बमोजमि कुनै शक्तिषण संस्था वा सो संस्थाको शैक्षिक कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्दा त्यस्तो शक्तिषण संस्थामा अध्ययनरत विद्यार्थीको अध्ययन निरन्तरता गराउने कार्य सम्बन्धित विश्वविद्यालयले गर्नेछ । (६) उपदफा (३) बमोजमि सम्बन्धन खारेज भएको शक्तिषण संस्थामा भर्ना भई अध्ययनरत विद्यार्थीलाई उपदफा (५) बमोजमि अन्य शक्तिषण संस्थामा अध्ययनको लागि निरन्तरता दनि नसकिने भएमा नयाँ भर्ना लनि नपाउने गरी त्यस्ता विद्यार्थीलाई सोही शक्तिषण संस्थामा निरन्तर अध्ययनको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।

(७) शक्तिषण संस्थाको सम्बन्धन खारेजी र सो संस्था खारेज भएपछिको दायित्व सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १५. प्रत्यायन: (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चिकित्सा शक्तिषा सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यक्रमहरूको प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य गर्नका लागि कानून बमोजमि छुट्टै निकाय गठन हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको निकाय गठन नभएसम्म प्रत्यायन सम्बन्धी कार्य मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालयले गर्नेछ । (३) परिषद् अन्तर्गत रहेका प्रमाणपत्र तहका कार्यक्रमहरूको प्रत्यायन निर्देशनालय वा आयोगले तोकेको निकायले गर्नेछ । (४) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियो ऐन प्रारम्भ भए पछि परिषद्ले प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शक्तिषा सम्बन्धी कुनै पनि प्रावधिक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने छैन । (५) परिषद्ले सञ्चालन गरेको प्रमाणपत्र तह भन्दा मुनिका स्वास्थ्य शक्तिषा सम्बन्धी कुनै पनि प्रावधिक कार्यक्रमहरू तोकिए बमोजमि हटाउने (फेज आउट) र तोकिएको मापदण्ड बमोजमि स्तरोन्नति (अपग्रेड) गरिनेछ । (६) प्रत्यायन सम्बन्धी प्रक्रिया तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-६ । विद्यार्थी भर्ना । १६. प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था: (१) उच्च शिक्षामा अध्ययनको लागि भर्ना हुन चाहने व्यक्तिले आयोग वा आयोगले तोकेको संस्था वा निकायले सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षामा आयोगले तोकेको न्यूनतम अङ्क ल्याई उत्तीर्ण गर्नु पर्नेछ । (२) नेपालबाट अन्य मुलुकमा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जाने व्यक्तिले उपदफा (१) बमोजमिको प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरेको र नेपालका शक्तिषण संस्थामा उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने विदेशी व्यक्तिले आयोगले तोकेको वषियमा आयोगले तोकेको न्यूनतम प्रतशित प्राप्त गरेको हुनु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमि सञ्चालन गरेको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा आयोगले एकीकृत सूची तयार गरी प्रकाशन गर्नेछ । त्यसरी सूची प्रकाशन गर्दा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्तिको सटि सङ्ख्या, यो ऐन तथा प्रचलित कानून बमोजमि आरक्षण गरिएको सटि सङ्ख्या, विदेशी विद्यार्थीको लागि छुट्टयाइएको सटि सङ्ख्या र खुल्ला सटि सङ्ख्या समेत सूचीमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । (४) उपदफा (३) बमोजमि योग्यताक्रमको सूची तयार गर्दा स्नातकभन्दा माथिको तहमा तोकिएका दुर्गम क्षेत्रमा सेवा गरेका चिकित्सकलाई तोकिए बमोजमिको प्रतशितमा वषीष अङ्कभार प्रदान गरी योग्यताको सूची तयार गरिनेछ । (५) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको अवस्थामा देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) प्रवेश परीक्षा सञ्चालन भई नसकेका वषिय अध्ययन गर्न विदेश जाने प्रयोजनको लागि आयोग वा आयोगले तोकेको निकायले अनुमतपत्र दनि सक्ने, । (ख) आयोगले प्रवेश परीक्षा सुरु नगरेसम्म

वशिवदियालय तथा प्रतष्ठानहरूबाट लडिएको प्रवेश परीक्षाबाट योग्यताक्रमको सूची कायम गरिने, ।

(ग) परषिद् अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शक्ति सम्बन्धी कार्यक्रमहरूको प्रवेश परीक्षा सम्बन्धी व्यवस्था आयोगको समन्वयमा परषिदले गर्नेछ । (६) एमबबिएस वा बडिएस पूरा गरेका चकितिसकले एक वर्ष कार्य अनुभव हासलि गरेपछिमात्र स्नातकोत्तर कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षामा सहभागी हुन पाउनेछ । तर यो व्यवस्था वदिशी वदियार्थी, आधारभूत चकितिसा वजिज्ञान, एमडजिपि कार्यक्रम र पब्लिक हेल्थको हकमा लागू हुने छैन र अन्य वधिहरूका स्नातकोत्तर कार्यक्रमको लागि आवश्यक पर्ने कार्य अनुभव सम्बन्धी व्यवस्था आयोगले तोके बमोजमि हुनेछ । (७) प्रवेश परीक्षाको पाठ्यक्रम, पाठ्यभार तथा परीक्षा सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । १७. वदियार्थी भर्ना र शैक्षिक क्यालेन्डर: (१) आयोगले प्रत्येक वर्ष तोकिए बमोजमिको मापदण्डका आधारमा वशिवदियालय, प्रतष्ठान तथा अन्य शक्तिषण संस्थाका लागि नश्चिति सटि सड्ख्या तोकनेछ । (२) वशिवदियालय, प्रतष्ठान वा अन्य शक्तिषण संस्थाले वदियार्थी भर्ना गर्दा दफा १६ बमोजमिको प्रवेश परीक्षाको योग्यताक्रमको आधारमा वदियार्थीलाई भर्ना गर्नुपर्नेछ । तर नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराइएको छात्रवृत्ति र आरक्षण गरिएको सटिमा भर्ना गर्दा त्यस्तो सटिको लागि सफिरसि गरिएका व्यक्तिलाई योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना गर्नु पर्नेछ । (३) वशिवदियालय, प्रतष्ठान वा अन्य शक्तिषण संस्थाले प्रवेश परीक्षाबाट छनोट भएका वदियार्थीहरूलाई म्याचडिग प्रणाली अनुरूप भर्ना गर्नुपर्नेछ । (४) स्वदेशी लगानीबाट सञ्चालति कलेजहरूले कुल सटि सड्ख्याको कम्तीमा दश प्रतशित र नेपाली र वदिशीको संयुक्त लगानी वा वदिशीको लगानीमा सञ्चालति शक्तिषण संस्थाले कुल सटि सड्ख्याको कम्तीमा बीस प्रतशित सटि नश्शिल्क छात्रवृत्तिको रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । (५) स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका लागि तोकिएका कुल सटि सड्ख्यामध्ये वदिशी वदियार्थीको सड्ख्या एक तह्निइभन्दा बढी हुने छैन । (६) उपदफा (५) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नेपाल सरकारलाई बीस प्रतशित सटि नश्शिल्क छात्रवृत्तिको रूपमा उपलब्ध गराउने शक्तिषण संस्थाको हकमा वदिशी वदियार्थीको सटि सड्ख्या बढीमा पचास प्रतशित हुनेछ । (७) सार्वजनिक शक्तिषण संस्थाले स्नातक तहको कार्यक्रममा उपलब्ध सटि सड्ख्याको कम्तीमा पचहत्तर प्रतशित सटि नश्शिल्क छात्रवृत्तिको लागि व्यवस्था गर्नुपर्नेछ र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सटि क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिनेछ । (८) उपदफा (७) बमोजमि नश्शिल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराए बापत नेपाल सरकारले सार्वजनिक शक्तिषण संस्थालाई एकमुष्ट अनुदान प्रदान गर्नेछ । (९) शक्तिषण संस्थामा एमबबिएस, डेन्टल लगायत अन्य कार्यक्रमका लागि एकीकृत वार्षिक शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरिनेछ । (१०) छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने सम्बन्धी अन्य व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । परिच्छेद-७ । शक्तिषण शुल्क ।

१८. शक्तिषण शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलति कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि चकितिसा शक्तिषाका स्नातक कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क सम्बन्धमा देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) वशिवदियालय, प्रतष्ठान वा शक्तिषण संस्थाको लागत तथा सञ्चालन खर्च, मुद्रासफीति, भौगोलिक अवस्थिति, छात्रवृत्ति तथा नश्शिल्क सेवा समेतलाई दृष्टिगत गरी वशिवदियालय, प्रतष्ठान तथा शक्तिषण संस्थासँग परामर्श गरी आयोगले शुल्क निर्धारण गर्नेछ । (ख) वदियार्थीबाट लिइने एक तह्निइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रूपमा कसिताबन्दीमा लिइनेछ । (ग) वदियार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धति वशिवदियालयमा रफत बुझाउनु पर्नेछ । (२) चकितिसा शक्तिषामा स्नातकोत्तर कार्यक्रमका लागि लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) सार्वजनिक शक्तिषण संस्था बाहेक अन्य शैक्षिक संस्थाको हकमा आयोगले सम्बन्धति वशिवदियालय, प्रतष्ठान तथा शक्तिषण संस्थासँग परामर्श गरी शुल्क निर्धारण गर्नेछ । (ख) सार्वजनिक शक्तिषण संस्थामा आधारभूत चकितिसा वजिज्ञान वा क्लिनिकल वधि (मेडिकल तथा डेन्टल) अध्ययन गर्दा नेपाली वदियार्थीलाई शक्तिषण शुल्क लिइने छैन र त्यस्ता वदियार्थीलाई समुचित निर्वाह भत्ता सम्बन्धति शक्तिषण संस्थाले उपलब्ध गराउनेछ । (ग) सम्बन्धति शक्तिषण संस्था अन्तर्गत अध्ययनका लागि निर्सडि, आयुर्वेद लगायत अन्य चकितिसा शक्तिषा वधिका वषियहरूमा लिइने शुल्क सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजमि हुनेछ । (३) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यो ऐन प्रारम्भ भए पश्चात सरकारी शक्तिषण संस्थामा सञ्चालन हुने चकितिसा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तह नेपाली वदियार्थीको लागि नश्शिल्क हुनेछ । (४) उपदफा (१) र (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि वदिशी वदियार्थीको हकमा आयोगले निर्धारण गरेको मापदण्डको आधारमा सम्बन्धति वशिवदियालय वा प्रतष्ठान आफैले शुल्क निर्धारण गर्नेछ । (५) वदिशी वदियार्थीका लागि छुट्टयाइएको सटिमा वदिशी वदियार्थी भर्ना नभई नेपाली वदियार्थीलाई भर्ना गर्दा नेपाली वदियार्थीको लागि निर्धारण गरिएको शक्तिषण शुल्क लनु पर्नेछ । (६) नेपाली वदियार्थी भर्ना हुन नआएमा आयोगको अनुमति लिई त्यस्तो सटिमा वदिशी वदियार्थीलाई भर्ना गर्न सकिनेछ । परिच्छेद-८ । पाठ्यक्रम, शक्तिषण वधि, उपाधति तथा संस्थागत जवाफदेही । १९. पाठ्यक्रम, शक्तिषण वधिति तथा उपाधको मापदण्ड: (१) वशिवदियालय, प्रतष्ठान वा अन्य शक्तिषण संस्थाको पाठ्यक्रम, शक्तिषण वधिति र उपाधको मापदण्ड आयोगले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको पाठ्यक्रममा चकितिसा शक्तिषा सम्बन्धी सैद्धान्तिक ज्ञानका अतिरिक्त व्यवहारिक सीपको विकास, मानवीय संवेदनशीलता, सञ्चार सीप, व्यावसायिकता, सामाजिक जवाफदेही, सहकार्य, सदाचार र नेतृत्वदायी क्षमता विकास सम्बन्धी वषियवस्तु समावेश हुनेछन् । (३) आयोगले वशिवदियालय, प्रतष्ठान वा

अन्य शक्तिषण संस्थाबाट प्रदान गरिने उपाधलाई एकरूपता कायम गर्नेछ ।

२०. संस्थागत जवाफदेही: (१) प्रत्येक विश्वविद्यालय, प्रतष्ठान वा अन्य शक्तिषण संस्थाले आयोगको सफारिसमा स्वास्थ्य सम्बन्धी वषिय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले तोकेको कम्तीमा एउटा जिल्लामा सेवा क्षेत्रको रूपमा काम गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिका संस्थाले आफ्नो सेवा क्षेत्रभित्र वषिषज्ज सेवा सहितको समुदायमूलक शक्तिषा तथा चिकित्सा सेवा प्रदान गर्नु पर्नेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिका संस्थाले आय व्ययको लेखाको पारदर्शी ढङ्गले लेखा परीक्षण तथा सामाजिक परीक्षण गराई सोको प्रतविदन आयोगमा पेश गरी आफ्नो वेबसाइटमा नयिमति रूपमा अद्यावधिक गरी प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । परिच्छेद-९ । शक्तिषक, उपाध्यक्ष, नरिदेशनालय, बोर्ड, नरिदेशक तथा कर्मचारी । २१. शक्तिषक सम्बन्धी व्यवस्था: (१) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि विश्वविद्यालय, प्रतष्ठान तथा अन्य शक्तिषण संस्थाले आयोगले तोके बमोजमिको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्राध्यापक, सहप्राध्यापक तथा उपप्राध्यापकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । तर उच्च शक्तिषा अध्यापनका लागि सम्बन्धित वषियमा कम्तीमा स्नातकोत्तर तह उत्तीर्ण गरेको हुनु पर्नेछ । (२) परिषद् अन्तर्गतका शक्तिषण संस्थाले आयोगले तोके बमोजमिको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्रशक्तिषकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । २२. उपाध्यक्ष: (१) नेपाल सरकारले दफा २३ बमोजमिको समितिले सफारिस गरेका व्यक्तीहरूमध्येबाट एक जनालाई आयोगको उपाध्यक्ष नियुक्त गर्नेछ । (२) उपाध्यक्ष आयोगको पूरा समय काम गर्ने प्रमुख कार्यकारी हुनेछ । (३) उपाध्यक्षको पदावधि बढीमा चार वर्षको हुनेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि उपाध्यक्षले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेको, जमिमेवारी पूरा नगरेको वा नजि शारीरिक वा मानसिक अस्वस्थताको कारण कार्य सम्पादन गर्न असमर्थ भएको आधारमा आयोगको तत्काल कायम रहेको सदस्यको बहुमतबाट नजिलाई पदमुक्त गर्ने नरिणय गरेमा उपाध्यक्ष आफ्नो पदबाट स्वतः मुक्त हुनेछ । तर त्यसरी पदबाट मुक्त गर्ने नरिणय गर्नु अघि नजिलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौकाबाट वञ्चिति गरिने छैन । (५) उपाध्यक्षले नेपाल सरकारले तोके बमोजमिको मासिक पारिश्रमिक र अन्य सुविधा पाउनेछ । २३. सफारिस समिति: (१) उपाध्यक्षको नियुक्तिको लागि नाम सफारिस गर्न नेपाल सरकारले देहाय बमोजमिको एक सफारिस समिति गठन गर्नेछ:- । (क) लोक सेवा आयोगको अध्यक्ष -संयोजक । (ख) नेपाल सरकारको मुख्य सचिव वा नजिले तोकेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रपरिषदको कार्यालयको सचिव -सदस्य । (ग) चिकित्सा क्षेत्रका प्राध्यापकहरूमध्ये नेपाल सरकारले तोकेको महिला एकजना -सदस्य । (२) उपदफा (१) बमोजमिको सफारिस समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले तीस दिनभित्र उपाध्यक्ष पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकार समक्ष तीन जनाको नाम सफारिस गर्नु पर्नेछ । (३) उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नाम सफारिस गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यवधिसो समिति आफैले नरिधारण गरे बमोजमि हुनेछ । २४. सफारिसका आधार: (१) दफा २३ बमोजमिको सफारिस समितिले देहायका व्यक्तीहरूमध्येबाट उपाध्यक्षको पदमा नियुक्तिको लागि नेपाल सरकारमा सफारिस गर्नेछ:- ।

(क) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरी चिकित्साशास्त्रको कुनै पनि विधामा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको वा चिकित्सा शक्तिषाको क्षेत्रमा कम्तीमा दश वर्षको अनुभव सहित स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रमा कम्तीमा बीस वर्षको अनुभव भएको, । (ख) शक्तिषण संस्थाका बहालवाला वा अवकाश प्राप्त उपकुलपति, प्राध्यापक वा वषिषि श्रेणीको चिकित्सक वा चिकित्सा शक्तिषा वज्जको रूपमा ख्यात प्राप्त गरेको, । (ग) सम्बद्ध क्षेत्रमा उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप र कौशल प्रदर्शन गरेको, । (घ) नियुक्ती हुँदाका बखत कुनै राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, । (ङ) चिकित्सा शक्तिषाको क्षेत्रमा नजि स्वार्थ नभएको, । (च) उच्च नैतिक चरित्र कायम गरेको, र । (छ) दफा २५ बमोजमिको अयोग्यता नभएको । (२) प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि शक्तिषण संस्था वा अन्य कुनै सेवाको बहालवाला व्यक्ती वा पदाधिकारी उपाध्यक्ष पदमा नियुक्ती भएमा त्यसरी नियुक्ती भएको मतिभिन्दा अगाडि बहाल रहेको पदबाट नजि स्वतः पद मुक्त भएको मानिनेछ । २५. उपाध्यक्षको अयोग्यता: देहायको व्यक्ती उपाध्यक्षको पदमा नियुक्ती हुन सक्ने छैन:- । (क) गैर नेपाली नागरिक, । (ख) दामासाहीमा परेको, । (ग) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको, । (घ) भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, मानव बेचबखिन, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसार पसार, राहदानी दुरुपयोग, जबरजस्ती करणी वा नैतिक पतन देखिने अन्य कुनै फौजदारी कसूरमा अदालतबाट कसूरदार ठहरिएको, । (ङ) प्रचलित कानून बमोजमि कालो सूचीमा परी त्यस्तो सूचीबाट फुक्नु भएको तीन वर्षको अवधि पूरा नभएको, । (च) पैतालीस वर्ष उमेर पूरा नभएको, । (छ) नेपालको संविधानको धारा २९१ बमोजमि नियुक्ती हुन अयोग्य भएको । २६. पद रक्ति हुने अवस्था: देहायको अवस्थामा उपाध्यक्षको पद रक्ति हुनेछ:- । (क) नजिले पदबाट राजीनामा दिएमा, । (ख) नजि दफा २२ को उपदफा (४) बमोजमि पदमुक्त भएमा, । (ग) नजि दफा २५ बमोजमि उपाध्यक्षको पदमा बहाल रहन अयोग्य भएमा, । (घ) नजिको उमेर पैसठी वर्ष पूरा भएमा, । (ङ) नजिको मृत्यु भएमा । २७. उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार: यस ऐनमा अन्यत्र उल्लिखित काम, कर्तव्य र अधिकारको अतिरिक्त उपाध्यक्षको काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) आयोगबाट स्वीकृत नीति, योजना र कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (ख) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम, योजना तथा बजेट तयार गराई आयोग समक्ष पेश गर्ने, । (ग) आयोग तथा समितिको नरिणय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने, । (घ) आयोगको कर्मचारी व्यवस्थापन तथा अन्य व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने, । (ङ) तोकिए बमोजमिका अन्य काम गर्ने, गराउने । २८. नरिदेशनालय तथा बोर्ड:

(१) आयोगको कार्य सम्पादनका लागि आयोगमा देहायका निर्देशनालय तथा बोर्ड रहनेछन्:- । (क) मापदण्ड तथा प्रत्यायन निर्देशनालय, । (ख) योजना, समन्वय तथा प्राज्ञिकी उन्नयन निर्देशनालय, । (ग) परीक्षा निर्देशनालय, । (घ) नेशनल बोर्ड अफ मेडिकल स्पेशियलिटीजि ।

(२) निर्देशनालय तथा बोर्डको गठन, काम, कर्तव्य र अधिकार तोकेरि बमोजमि हुनेछ । २९. निर्देशकः (१) निर्देशनालय वा बोर्डको प्रमुखको रूपमा कार्य गर्न प्रत्येक निर्देशनालय वा बोर्डमा एक एक जना पूरा समय काम गर्ने निर्देशक रहनेछन् । (२) उपदफा (६) बमोजमिको समितिको सफारसिमा उपाध्यक्षले निर्देशकको नयुक्ति गर्नेछ । (३) निर्देशकको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र अर्को एक अवधिको लागि निजिको पुनः नयुक्ति हुन सक्नेछ । (४) उपदफा (३) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै निर्देशकले आफ्नो पद अनुरूपको आचरण नगरेमा, जमिमेवारी पूरा नगरेमा वा आयोगको हति विपरीत कुनै काम गरेमा उपाध्यक्षले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्नेछ । तर त्यसरी पदबाट हटाउनु अघि निजलाई आफ्नो सफाई पेश गर्ने मनासिबि मौका दनि पर्नेछ । (५) निर्देशकको पारशिमिक, सुविधा र सेवाका अन्य शर्तहरू तोकेरि बमोजमि हुनेछन् । (६) निर्देशकको नयुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सफारसि गर्न अध्यक्षले तोकेको राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्यको संयोजकत्वमा सम्बन्धित विषयका प्राध्यापक र कुनै एक वजिज रहेको तीन सदस्यीय सफारसि समिति गठन हुनेछ । (७) उपदफा (६) बमोजमिको समितिले आफ्नो काम प्रारम्भ गरेको मितिले पन्ध्र दिनभित्र निर्देशकको पदमा नयुक्तिको लागि उपाध्यक्ष समक्ष नाम सफारसि गर्नेछ । (८) उपदफा (६) बमोजमिको समितिले निर्देशनालय वा बोर्डको कामसँग सम्बन्धित दक्षता र कर्मीमा पन्ध्र वर्षको अनुभव प्राप्त प्राध्यापक वा नेपाल सरकारको वशिष्ट श्रेणीको पदमा अनुभव भएको, उत्कृष्ट व्यवस्थापकीय सीप तथा कौशल, स्वच्छ छवि र व्यावसायिकता भएका व्यक्तहरूमध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई निर्देशक पदमा नयुक्तिको लागि सफारसि गर्नेछ । (९) उपदफा (६) बमोजमिको सफारसि समितिले निर्देशक पदमा नयुक्तिको लागि नाम सफारसि गर्दा अवलम्बन गर्नु पर्ने कार्यविधिसो समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजमि हुनेछ । ३०. आयोगको सदस्य-सचिवः (१) आयोगको वरिष्ठ कर्मचारीले आयोगको सदस्य-सचिवको रूपमा काम गर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगमा कर्मचारी व्यवस्था नभएसम्म नेपाल सरकारको राजपत्राङ्कित प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले आयोगको सदस्य-सचिव भई काम गर्नेछ । (३) सदस्य-सचिवको अन्य काम, कर्तव्य र अधिकार देहाय बमोजमि हुनेछ:- । (क) आयोगको वार्षिक कार्यक्रम र योजना तयार गरी उपाध्यक्ष समक्ष पेश गर्ने, । (ख) आयोगको वार्षिक बजेट तयार गर्ने, । (ग) आयोगको चल अचल सम्पत्तिको रेखदेख, स्याहार सम्भार गर्ने वा गराउने, । (घ) आयोगको निर्णय कार्यान्वयन गर्ने वा गराउने, । (ङ) आयोगमा रहने अभिलेख अद्यावधिक, व्यवस्थित र सुरक्षित राख्ने, । (च) आयोगका कर्मचारीलाई कार्यवभिजन गरी काममा लगाउने, । (छ) आयोगको कार्यालयको काम कारबाहीको अनुगमन, नियन्त्रण, सुपरीवेक्षण गर्ने, । (ज) नेपाल सरकार र अन्य सम्बन्धित निकायसँग आवश्यकता अनुसार सम्पर्क र समन्वय गर्ने, । (झ) आयोग वा समितिले तोकेको अन्य काम गर्ने ।

३१. आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना र कर्मचारीः (१) आयोगको सङ्गठनात्मक संरचना अर्थ मन्त्रालयको सहमतमा नेपाल सरकारले स्वीकृत गरे बमोजमि हुनेछ । (२) आयोगमा कर्मचारी नयुक्ति नभएसम्म आयोगको कार्य सञ्चालनको लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारी नेपाल सरकारले उपलब्ध गराउनेछ । परिच्छेद-१० । आयोगको कोष, लेखा तथा लेखा परीक्षण । ३२. आयोगको कोषः (१) आयोगको आफ्नो एउटा छुट्टै कोष हुनेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा देहायका रकमहरू रहनेछन्:- । (क) नेपाल सरकारबाट प्राप्त रकम, । (ख) कुनै व्यक्त वा सङ्घ, संस्थाबाट सहयोग स्वरूप प्राप्त रकम, । (ग) विदेशी सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ, संस्था वा व्यक्तबाट प्राप्त रकम, । (घ) अन्य कुनै स्रोतबाट प्राप्त रकम । (३) उपदफा (२) को खण्ड (ग) बमोजमिको रकम प्राप्त गर्नु अघि आयोगले नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृत लिनु पर्नेछ । (४) आयोगको नामबाट गरिने सबै खर्चहरू उपदफा (१) बमोजमिको कोषबाट व्यहोरिनेछ । (५) उपदफा (१) बमोजमिको कोषमा रहने सम्पूर्ण रकम आयोगले तोकेको कुनै वाणिज्य बैङ्कमा खाता खोली जम्मा गरिनेछ । ३३. लेखा र लेखापरीक्षणः (१) आयोगले आफ्नो आय व्ययको लेखा नेपाल सरकारले अपनाएको लेखा प्रणाली बमोजमि राख्नु पर्नेछ । (२) आयोगको आन्तरिक लेखापरीक्षण आयोगले नयुक्ति गरेको लेखापरीक्षकबाट र अन्तमि लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकबाट हुनेछ । (३) शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले आयोगको आय व्ययको लेखा, तत्सम्बन्धी कागजात र अन्य नगदी तथा जिन्सी जुनसुकै बखत जाँच वा जाँच लगाउन सक्नेछ । परिच्छेद-११ । विविधि । ३४. निरीक्षण गर्न सक्नेः (१) आयोगले आवश्यकता अनुसार चकितिसासँग सम्बन्धित विश्वविद्यालय, प्रतष्ठान र काउन्सिलि वा शिक्षण संस्थाको निरीक्षण गर्न सक्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजमि आयोगबाट निरीक्षण गर्न आउने व्यक्तिलाई सहयोग गर्नु सम्बन्धित निकायको कर्तव्य हुनेछ । ३५. पदाधिकारी छनोटका आधारः विश्वविद्यालय, प्रतष्ठान तथा शिक्षण संस्थाका लागि पदाधिकारी छनोट गर्दा देहायका विषयलाई आधार लिनु पर्नेछ:- । (क) पेशागत दक्षता, । (ख) व्यवस्थापकीय दक्षता, । (ग) संस्थागत प्रतबिद्धता, । (घ) सार्वजनिक रूपमा स्वच्छ छवि, । (ङ) वरिष्ठता । ३६. नयाँ शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रोत्साहन गर्न सक्नेः आयोगले नर्सिङ लगायत चकितिसा शिक्षा क्षेत्रका अन्य विषयहरूमा वशिष्टीकृत सेवाका लागि चाहिने नयाँ शैक्षिक कार्यक्रमहरूको सूची बनाई त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ । ३७. आङ्गिक र सम्बन्धन प्राप्त हुनेः चकितिसा शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्था आङ्गिक वा सम्बन्धन प्राप्त हुनेछन् । ३८. कबुलियतनामा गर्नु पर्नेः (१) निशुल्क वा छात्रवृत्तमा

अध्ययन गर्ने वदियार्थीले अध्ययन पश्चात् नेपाल सरकारले खटाएको दुर्गममा एक वर्ष र सुगममा एक वर्ष काम गर्ने गरी कबुलयितनामा गर्नु पर्नेछ ।

(२) कुनै वदियार्थीले कबुलयितनामा अनुसार काम नगरेमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थामा पूर्ण शुल्क तरिने वदियार्थीले तरिको रकमको दोब्बर रकम जरिवाना गरी नजिबाट सरकारी बाँकी सरह असुल उपर गरिनेछ । (३) उपदफा (१) को प्रयोजनको लागि निशुल्क वा छात्रवृत्तमा अध्ययन गरेको वदियार्थीले अध्ययन पूरा गरेको एक महिनाभित्र शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्नु पर्नेछ र सो मन्त्रालयले त्यस्तो वदियार्थीलाई कुनै ठाउँमा काम गर्ने गरी तीन महिनाभित्र नयुक्ति गर्न स्वास्थ्य सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा लेखी पठाउनु पर्नेछ । ३९. शैक्षिक ऋणः यस ऐन बमोजिमको योग्यताक्रमको सूचीमा परेका आर्थिक रूपले विपन्न जेहेन्दार वदियार्थीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरे बमोजिम सहूलियत पूर्ण ऋणको व्यवस्था गरिनेछ । ४०. सटि आरक्षणः चकितिसा शिक्षा अध्ययनका लागि शिहदिका परिवार, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, घाइते योद्धाहरूको परिवार, दलित, पीडित, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, खस आर्य, मधेसी, थारू, मुसलमि र पछिडिएको क्षेत्र समेतलाई आयोगले तोके बमोजिमको सटि आरक्षण गर्नेछ । ४१. वदियार्थी तथा शिक्षकको आचरणः चकितिसा शिक्षा अध्ययन तथा अध्यापन गर्ने वदियार्थी तथा शिक्षकको आचरण सम्बन्धी व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४२. प्रमाणपत्र तहको कार्यक्रम सञ्चालन नहुनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएपछि विश्वविद्यालयले कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई चकितिसा शिक्षातर्फ प्रमाणपत्र वा सोभन्दा तल्लो तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न अनुमति दिने छैन । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत उपदफा (१) बमोजिमका कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका विश्वविद्यालय वा प्रतष्ठितानले यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र त्यस्तो कार्यक्रम फेज आउट गर्नु पर्नेछ । ४३. सहूलियत दिने सक्नेः नेपाल सरकारले प्राथमिकता तोकिएको क्षेत्र र स्थानमा स्थापना भएको शिक्षण संस्थालाई प्रोत्साहन गर्न आवश्यक सहूलियत वा सुविधा उपलब्ध गराउन सक्नेछ । ४४. यस ऐन बमोजिम मापदण्ड कायम गर्नु पर्नेः (१) यो ऐन प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि आफ्नो अस्पताल सञ्चालन नभए पनि शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका शिक्षण संस्थाले यो ऐन प्रारम्भ भएको दुई वर्षभित्र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले तोकिएको मापदण्ड बमोजिम अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउनु पर्नेछ । (२) यो ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत सञ्चालनमा रहेका वा स्थापना भई सञ्चालन हुने क्रममा रहेका शिक्षण संस्थाले यस ऐन बमोजिम कायम गर्नु पर्ने पूर्वाधार तथा मापदण्ड पूरा नगरेको भएमा यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दुई वर्षभित्र त्यस्तो पूर्वाधार तथा मापदण्ड कायम गर्नु पर्नेछ । ४५. शिक्षण संस्था आपसमा गाभिन सक्नेः शिक्षण संस्था तोकिए बमोजिम एक आपसमा गाभिन सक्नेछन् । ४६. नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्न सक्नेः (१) नेपाल सरकारले चकितिसा शिक्षा अध्ययन अध्यापन गर्न गराउनको लागि एक चकितिसा शिक्षा विश्वविद्यालय स्थापना र सञ्चालन गर्नेछ ।

(२) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि कुनै पनि सार्वजनिक मेडिकल कलेज वा प्रतष्ठितान नभएका प्रदेशमा यो ऐन प्रारम्भ भएको पाँच वर्षभित्र नेपाल सरकारले कम्तीमा एउटा सार्वजनिक मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्नु पर्नेछ । ४७. गैर नाफामूलक हुनेः (१) यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले दश वर्षपछि नेपाल राज्यभित्र सञ्चालित चकितिसा सम्बन्धी शिक्षण संस्था क्रमशः गैर नाफामूलक र सेवामूलक संस्थाका रुपमा रहनेछन् । (२) उपदफा (१) बमोजिमका गैर नाफामूलक शिक्षण संस्थाका सम्बन्धमा सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ । (३) उपदफा (१) र (२) बमोजिमको आवश्यक प्रक्रिया र स्वरुप तोकिए बमोजिम हुनेछ । ४८. जानकारी गराउनेः (१) शिक्षण संस्था वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका कुनै पदाधिकारीले अन्य कुनै शिक्षण संस्थामा लगानी गरेको भए सो को जानकारी त्यस्तो नियमनकारी निकायलाई गराउनु पर्नेछ । (२) शिक्षण संस्था वा नियमनकारी निकायले उपदफा (१) बमोजिमको जानकारी तोकिए बमोजिमको ढाँचामा आयोगलाई दनु पर्नेछ । (३) शिक्षण संस्थाको नियमनकारी निकाय वा सार्वजनिक शिक्षण संस्थाका पदाधिकारीले नजि क्षेत्रका शिक्षण संस्थामा काम गर्न र सम्बन्धित विषयको नीतिगत निर्णय प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने छैनन् । ४९. कार्यालय समयमा अन्यत्र काम गर्न नहुनेः (१) सरकारी वा सार्वजनिक अस्पताल वा निकायमा कार्यरत चकितिसकले कार्यालय समयमा आफू खटिएको अस्पताल वा निकाय बाहेक अन्यत्र चकितिसा सम्बन्धी कुनै प्रकारको पेशा, व्यवसाय वा रोजगारी गर्नु हुँदैन । (२) उपदफा (१) विपरीत काम गर्ने चकितिसकलाई नजिको सेवा शर्त सम्बन्धी कानून बमोजिम कारबाही हुनेछ । ५०. सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेः (१) उपाध्यक्ष तथा आयोगका सदस्यहरूले नयुक्ति वा मनोनयन भएको साठी दैनिकभित्र र त्यसपछि प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले साठी दैनिकभित्र प्रचलित कानूनमा तोकिएको ढाँचामा शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्नेछ । तर प्रचलित कानून बमोजिम अन्य कुनै निकायमा सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने दायित्व भएका आयोग सदस्यले यस दफा बमोजिम बेग्लै सम्पत्ति विवरण पेश गर्नु पर्ने छैन । (२) उपाध्यक्ष तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरण शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने नेपाल सरकारको मन्त्रालयले उपयुक्त माध्यमबाट सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । ५१. वार्षिक प्रतविदन पेश गर्नेः (१) आयोगले प्रत्येक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको साठी दैनिकभित्र त्यस्तो वर्षभित्र आफूले सम्पादन गरेको काम कारबाहीको विवरण सहितको वार्षिक प्रतविदन तयार गरी नेपाल सरकार समक्ष पेश गर्नु पर्नेछ । (२) उपदफा (१) बमोजिम पेश भएको वार्षिक प्रतविदन नेपाल सरकारले प्रतनिधिसभाको सम्बन्धित विषयगत समितिमा पेश गर्नु पर्नेछ ।